



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

SÍNTESE INFORMATIVA DO EDITAL

Órgão Gerenciador	Prefeitura Municipal de Cataguases – UASG 984305
Processo Licitatório nº	078/2026
Pregão Eletrônico nº	030/2026 - Compra 90030
SRP Registro de Preços nº	027/2026
Critério de julgamento	Menor preço por item
Data e horário de abertura para lances:	27/07/2026. Início: 09h (nove horas) Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Local:	www.comprasgovernamentais.gov.br
Objeto do certame	Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases – MG.
Valor global estimado	R\$ 11.260.059,00
Informações gerais	Na internet, no site www.cataguases.mg.gov.br e e-mail: pregaocataguases@gmail.com , telefones (32) 3429 2500 - Ramais 149 ou 150
Referência de tempo	Horário de Brasília
Fundamentação Legal	14.133 de 01 de abril de 2021

- **A LICITANTE DEVERÁ INFORMAR EM SUA PROPOSTA, OBRIGATORIAMENTE, ENDEREÇO DE E-MAIL VÁLIDO.**
- Alguns itens podem apresentar alguma divergência entre a descrição do sistema Comprasnet e o termo de referência, **sendo a aceita o item ofertado de acordo com o TERMO DE REFERENCIA e a PROPOSTA COMERCIAL – ANEXO II.**



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2026

Processo nº: 078/2026

Data de Abertura para lances: 27/07/2026

Horário: 09 (nove) horas

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

O **MUNICÍPIO DE CATAGUASES**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**, com endereço a Praça Santa Rita, 462 – Centro – Cataguases (MG), por intermédio de seu agente de contratação denominado Pregoeiro o Sr. Neimar Garcia de Oliveira, Pregoeira Substituta a Sra. Janete Aparecida Garcia e Equipe de Apoio, designados pela portaria nº 093/2026, torna público aos interessados a abertura do **Processo Licitatório nº 078/2026** para Sistema de Registro de Preços nº 027/2026, na modalidade **Pregão na forma ELETRÔNICA nº 030/2026, tipo menor preço por item, com objeto de registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases – MG**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Municipal nº 4.946 de 2023, Decreto Municipal nº 5.805 de 2023, Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018 (LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados) e Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção) e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste presente Edital.

1. DO OBJETO DO PREGÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases – MG**, conforme especificado no Termo de Referência e demais anexos, que fazem parte deste Edital independentemente de transcrição.

1.2. A licitação será por item, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, quando houver mais de um.

1.3. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A descrição complementar dos itens constantes da Relação de Itens encontra-se no anexo I do Termo de Referência e anexo II modelo de proposta.

1.5. Aplicar-se-á ao presente procedimento os Princípios legalidade, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade, eficiência, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sempre objetivando o melhor resultado possível para a Administração Pública de Cataguases.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ÓRGÃO GERENCIADOR

2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Cataguases – UASG 984305

2.2 Os recursos do Órgão Gerenciador para cobrir as despesas decorrentes da aquisição objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária a ser definida por cada secretaria responsável:

02.009 – Fundo Municipal de Saúde

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Cataguases, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.7 Para todos os itens, EXCETO ITENS 03, 05, 07, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 39, 42, 43, 48, 51, 61, 62, 66, 67, 72, 74, 78, 87, 92, 98, 101, 103, 110, 111, 113, 114 e 120 , a participação é exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.7.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.8 Não poderão participar desta licitação os seguintes interessados:

3.8.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.8.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.8.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

3.8.8 Agente público do órgão ou entidade licitante;

3.8.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.8.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.9 O impedimento de que trata o item 3.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.10 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.11 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12 O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.13 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.14 A vedação de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.15 O objeto social e/ou cnae deve ser compatível com o objeto do certame.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 8 e seus subitens.

4.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

4.5 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

4.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

4.6.1 no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

4.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.12.2 percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DA DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 valor total do item;

5.1.2 Marca;



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

5.1.3 Descrição do objeto, contendo as informações, que podem ser similares ou de qualidade superior às especificações/informações do Termo de Referência, **ANEXO I deste edital**.

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante, para todos os efeitos legais.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos.

5.9.1.1 Na licitação por lote, o preço da proposta de preços vencedora de cada um dos itens que o compõem não pode ultrapassar o preço de referência unitário, salvo quando, justificadamente, o sobrepreço for irrelevante e o item em seu preço global for vantajoso para a Administração.

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR DO ITEM**.



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

- 6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,0001.
- 6.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa **“aberto e fechado”**.
- 6.12. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#).
- 6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

6.20.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21 Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6.22 Caso um fornecedor integre contrato utilizado para a formação do preço estimado ou tenha apresentado orçamento para tanto, a sua contratação somente será permitida se o valor ofertado na consulta eletrônica for igual ou menor aquele que compõe o preço de referência, salvo justificativa constante nos autos.



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 3.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);
- c) Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG;
- d) Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF), gerenciado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG; só induzirá ao impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cataguases caso a referida penalidade seja a declaração de inidoneidade.
- e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).
- f) Cadastro Municipal de Empresas Inidôneas e Suspensas

7.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#), que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#))

7.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).

7.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

7.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 4.6 deste edital.

7.6 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

7.7 Será desclassificada a proposta vencedora que:

- 7.7.1 contiver vícios insanáveis;
- 7.7.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- 7.7.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 7.7.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 7.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:

7.8.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

7.8.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.9.1 Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.9.2 No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

7.9.4 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

7.10 Se houver indícios de inexecutabilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11.1 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

7.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.13 Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.14 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.15 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, **a proposta do licitante será recusada.**

7.16 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for (em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8 DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

8.2 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.3 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.4 Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser anexados na plataforma do Compras Governamentais quando for solicitado pelo pregoeiro, e deverão ser apresentados em original quando for solicitado.

8.5 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.6 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

8.7 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9 A habilitação será verificada por meio do SicaF, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1 Nível I – Credenciamento:

8.9.1.1 Inscrição CNPJ

8.9.1.2 CPF do(s) dirigente (es), sócio(s);

8.9.2 Nível II – Habilitação Jurídica:

8.9.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores.

8.9.3 Nível III - Regularidade Fiscal Federal e trabalhista:

8.9.3.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa) e INSS.

8.9.3.2 Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

8.9.3.3 Prova de Regularidade Trabalhista (CNDT).

8.9.4 Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual e Municipal:

8.9.4.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

8.9.4.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal.

8.9.5 Nível V - Da Qualificação Técnica

8.9.5.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.9.5.1.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.9.5.2 Certidão de Regularidade Técnica expedida pelo órgão competente, em plena vigência.

8.9.5.3 Licença Sanitária expedida pelo órgão competente, em plena vigência;

8.9.5.4 Alvará de Localização expedido pelo Município da empresa;

8.9.5.5 Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devidamente atualizada;



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

8.9.5.6 Autorização de Funcionamento Especial (AE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devidamente atualizada.

8.9.5.6.1. As empresas que não exerçam atividades sujeitas à Autorização de Funcionamento (AFE) ou Autorização Especial (AE) deverão apresentar declaração de inexistência de obrigatoriedade (cujo modelo encontra-se conforme anexo XIII, página 44), acompanhada da respectiva fundamentação legal.

8.9.6 Qualificação Econômica-Financeira:

8.9.6.1 Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.9.6.2 Balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (demonstrações contábeis) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (2025 e 2024), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser apresentado da Matriz.

8.9.6.2.1 Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e Demonstração do Resultado do Exercício que apresentem valores dos 2 (dois) últimos exercício, conforme art. 176, § 1º da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei 14.133/2021 e assim apresentados:

- a) publicados em Diário Oficial; ou
- b) publicados em Jornal; ou
- c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; ou
- d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou;
- e) Por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de cópia do SPED, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei Federal nº 10.406/2002.

8.9.6.2.2. Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

8.9.6.2.3 Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos referidos limitar-se-ão ao último exercício.

8.9.6.2.4 Quando a empresa for Microempreendedor Individual (MEI)

8.9.6.2.4.1 O Microempreendedor Individual com base no art. 68 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 é considerado **pequeno empresário**, pelo qual **faz jus a dispensa de apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis** em observância ao §2º do art. 1.179, do Código Civil.

8.9.6.2.4.2 O Microempreendedor Individual é obrigado a comprovar através do Comprovante de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) e a Declaração Anual do Simples Nacional DASN SIMEI dos últimos dois anos, sob pena de desclassificação.

8.9.6.2.3 Quando se tratar de MEI inscrito há menos de dois anos, os documentos referidos limitar-se-ão ao último exercício.

8.9.7 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.9.8 Documentação Complementar:

8.9.8.1 Serão exigidas, ademais, dos licitantes as declarações dos arts 62 e ss da NLLC **conforme modelo anexo IV**



Prefeitura de Cataguases Secretaria de Fazenda

8.9.8.2 (Para as empresas que se enquadram como ME/EPP/Equiparadas) MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA, AGRICULTOR FAMILIAR OU SOCIEDADE COOPERATIVA. (conforme modelo anexo V)

8.10 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

8.10.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

8.11 A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.12 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo mínimo de 2 (DUAS HORAS), prazo a ser definido pelo agente de contratação, prorrogável por igual período desde que solicitado pelo licitante dentro do prazo determinado e concedido pelo Agente de Contratação.

8.13 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no [§ 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

8.14 A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.15 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.16 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.17 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

8.17.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.17.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.18 Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.19 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.20 Os documentos que não possuem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor será considerado a vigência de 90 (noventa) dias a partir da emissão do documento, exceto atestados de capacidade técnica, se exigidos;

8.21 Os documentos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo.

8.22 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo determinado.

8.23 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

8.24 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)).

8.25 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.26 Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes, respeitando a ordem de classificação, o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de documentos exigidos, corrigido das causas de sua desclassificação.

9. DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.1.1 O licitante poderá, ao final da sessão e no prazo de até 10 (dez) minutos, recorrer das decisões tomadas durante a sessão da licitação;

9.3.1.2 o agente de contratação examinará a aceitabilidade do recurso na sessão, podendo:

a) recusá-lo, se:

1. Relativo a decisões e atos anteriores à sessão;

2. Ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

b) Rever a decisão questionada, praticando os atos necessários;

c) Receber o recurso, encaminhando-o para decisão após o fim do prazo para apresentação das razões e contrarrazões recursais.

9.3.2 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.3 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.cataguases.mg.gov.br.

10 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto da licitação será adjudicado/homologado ao licitante declarado vencedor, pela Autoridade Competente.



11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. Conforme termo de referência;

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

12.3 A ata de registro de preços será preferencialmente assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

12.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

12.5 O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

12.6 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

12.7 Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

13. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

13.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

13.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

13.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

13.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

13.3 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

13.3.1 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

13.4 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

13.4.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

13.4.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

13.5 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

13.5.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

13.5.2 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência/Projeto Básico.

14.2 Poderá ser substituído a marca/modelo do produto, quando for o caso, objeto do contrato, a requerimento do Contratado, desde que fique comprovada a impossibilidade ou dificuldade momentânea ou definitiva de obtenção do produto anteriormente contratado, nas condições pactuadas, seja ofertado novo produto com características equivalentes ou superiores às do anterior, e qualquer acréscimo financeiro seja de responsabilidade do contratado conforme legislação vigente.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

16. DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Cataguases, por processo legal, **no prazo de 30 (trinta) dias** após a apresentação da Nota Fiscal, desde que atendidas as exigências do Edital.

16.2 A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribuições das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizá-los em sua Matriz ou Sede;

16.3 Os documentos comprovando tal centralização deverão ser fornecidos pelos órgãos competentes, constando da documentação apresentada na Habilitação.

16.4 A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado será prevista e indicada na autorização de fornecimento ou nota de empenho emitida pela área competente da Prefeitura Municipal de Cataguases, sendo:

02.009 – Fundo Municipal de Saúde

16.5 Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária carta de correção quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 2 (dois) dias úteis.

16.6 Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

16.7 O valor estimado para contratação é de R\$ 11.260.059,00 (onze milhões, duzentos e sessenta mil e cinquenta e nove reais), de acordo com o mapa analítico anexo.

16.8 No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

16.9 A empresa deverá observar e cumprir o Decreto 5.811/2023 para as emissões da NF em relação às retenções do IR.

17. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

17.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, conforme disposto nos arts. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

17.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

17.2.1 advertência;

17.2.2 multa;

17.2.3 impedimento de licitar e contratar;

17.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que **aplicou a penalidade**.

17.2.5 na aplicação das sanções serão considerados:

17.2.6 a natureza e a gravidade da infração cometida;

17.2.7 as peculiaridades do caso concreto;

17.2.8 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

17.2.9 os danos que dela provierem para a Administração Pública;

17.2.10 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.3 A sanção prevista no item 17.1 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

17.3.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 10% do valor da parcela inadimplida;

17.3.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 15% do valor do contrato;

17.3.3 dar causa à inexecução total do contrato; 20% do valor do contrato;

17.3.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 5% do valor do contrato;

17.3.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 10% do valor do contrato;

17.3.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 5% do valor do contrato;

17.3.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 10% do valor do contrato;

17.3.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 30% do valor do contrato;

17.3.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 30% do valor do contrato;

17.3.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; **30% do valor do contrato**;

17.3.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; **30% do valor do contrato**;

17.3.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 30% do valor do contrato;

17.4 A sanção prevista no item 17.3.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 17.3.1, 17.3.2, 17.3.3, 17.3.4, 17.3.5 e 17.3.6, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.4.1 A sanção prevista no item 17.3.4 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 17.3.8, 17.3.9, 17.3.10, 17.3.11 e 17.3.12 do caput do art. 155 da lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

17.4.2 A sanção estabelecida no item 17.3.4 será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

17.4.2.1 quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência da autoridade competente. 17.4.2.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo.



17.4.2.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

17.4.2.4 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao Município.

17.5 As infrações e sanções deverão ser apuradas por uma comissão processante nomeada para as atribuições.

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, sendo o último dia para recebimento da impugnação o dia 22 de julho de 2026.

18.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico www.cataguases.mg.gov.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

18.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por meio de endereço eletrônico: pregaocataguases@gmail.com

18.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

18.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

18.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

19.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

19.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

19.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

19.7 Considerando princípios como a razoabilidade, a eficiência e a busca pela proposta mais vantajosa, será admitida **tolerância de até 05 (cinco) minutos** após o término do prazo inicialmente estabelecido pelo agente de contratação ou pregoeiro para o envio da documentação (proposta e habilitação).

19.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

19.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.compras.gov.br e www.cataguases.mg.gov.br

19.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

Anexo II - Modelo de proposta de preços;

Anexo III – Minuta de Termo de Contrato/Ata de registro de preços

Anexo IV - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Anexo V- MODELO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/EQUIPARADAS

Anexo VI - Cotação de preços/Mapa analítico

Anexo VII - Estudo técnico preliminar (ETP), mapa de risco e demandas

Anexo VIII - Decreto 5.811/2023 (IR)

Anexo IX - Ofício e termo de referência e demandas

Anexo X - Lei 4.853/2022

Anexo XI - Lei 4.971/2023

Anexo XII - Parecer jurídico abertura

Anexo XIII - Declaração de isenção AFE/AE

20 O FORO

20.1 O Foro competente para dirimir as controvérsias desse Edital é o da Comarca de Cataguases, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 12.153/2.009 ou do art. 59, da Lei Complementar Estadual nº 059/2001.

Cataguases, 09 de julho de 2026.

José Henriques
Prefeito de Cataguases



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2026
REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2026

• ELABORADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PMC

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente documento tem por objetivo estabelecer as condições gerais que orientarão o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de Registro de Preços, tipo Menor Preço por item, para futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases – MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e com base nos parâmetros da Lei 14.133/2021.

1.2. Os itens se enquadram na classificação de bens e serviços comuns, segundo o art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme a justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a contar da data de Homologação da Ata, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei vigente.

1.5. A Ata oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6. Ressalta-se que o presente processo não está vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, uma vez que se refere à demanda administrativa destinada ao registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases/MG.

2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

2.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas será definida com base nas demandas atuais da Farmácia Básica e nas projeções futuras, considerando a sazonalidade e o aumento progressivo de demandas.

2.2. A estimativa segue conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor Total	Código
1.	Aciclovir 200mg	comp	50.000	R\$ 1,23	R\$ 61.500,00	268370
2.	Aciclovir 50mg/g Creme 10 gramas	tb	1.000	R\$ 16,29	R\$ 16.290,00	268375
3.	Ácido Acetilsalicílico 100mg	comp	240.000	R\$ 0,48	R\$ 115.200,00	267502
4.	Ácido Fólico 5mg	comp	100.000	R\$ 0,54	R\$ 54.000,00	267503
5.	Ácido Valpróico 250mg	comp	270.000	R\$ 1,04	R\$ 280.800,00	267504
6.	Ácido Valpróico 50mg/ml suspensão oral 100 ml	fr	3.000	R\$ 25,50	R\$ 76.500,00	308732
7.	Ácido Valpróico 500mg	comp	100.000	R\$ 1,46	R\$ 146.000,00	267505
8.	Água para injetáveis 5ml	ampola	3.000	R\$ 2,94	R\$ 8.820,00	352317
9.	Albendazol 40mg/ml suspensão oral 10ml	fr	1.000	R\$ 4,12	R\$ 4.120,00	267507
10.	Albendazol 400mg mastigável	comp	5.000	R\$ 2,07	R\$ 10.350,00	267506
11.	Alendronato de sódio 70mg	comp	1.000	R\$ 1,12	R\$ 1.120,00	269462
12.	Aminofilina 100mg	comp	20.000	R\$ 2,80	R\$ 56.000,00	267511
13.	Amiodarona 200mg	comp	60.000	R\$ 2,18	R\$ 130.800,00	267510
14.	Amitriptilina 25mg	comp	400.000	R\$ 0,45	R\$ 180.000,00	267512
15.	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500mg + 125mg	comp	30.000	R\$ 10,81	R\$ 324.300,00	271217
16.	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 50mg/ml + 12,5mg/ml pó para suspensão	fr	5.000	R\$ 13,48	R\$ 67.400,00	448841
17.	Amoxicilina 50 mg/ml pó para suspensão oral 100 ml	fr	3.000	R\$ 7,13	R\$ 21.390,00	271111



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

18.	Amoxicilina 500mg	comp	60.000	R\$ 4,01	R\$ 240.600,00	271089
19.	Anlodipino 10mg	comp	35.000	R\$ 2,35	R\$ 82.250,00	268896
20.	Anlodipino 5mg	comp	30.000	R\$ 2,04	R\$ 61.200,00	272434
21.	Azitromicina 40mg/ml pó para suspensão oral 15 ml	fr	1.000	R\$ 25,21	R\$ 25.210,00	268949
22.	Azitromicina 500mg	comp	50.000	R\$ 11,35	R\$ 567.500,00	267140
23.	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI injetável	amp	1.000	R\$ 13,15	R\$ 13.150,00	270612
24.	Biperideno 2mg	comp	120.000	R\$ 1,69	R\$ 202.800,00	270140
25.	Budesonida 32 mcg suspensão nasal 120 doses	fr	1.000	R\$ 15,51	R\$ 15.510,00	452913
26.	Budesonida 50 mcg suspensão nasal 120 doses	fr	3.000	R\$ 29,35	R\$ 88.050,00	403131
27.	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100 ml	fr	2.000	R\$ 12,02	R\$ 24.040,00	272454
28.	Carbamazepina 200mg	comp	600.000	R\$ 1,26	R\$ 756.000,00	267618
29.	carbonato de cálcio 1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar)	comp	10.000	R\$ 1,18	R\$ 11.800,00	270895
30.	Carbonato de Lítio 300mg	comp	200.000	R\$ 1,11	R\$ 222.000,00	267621
31.	Carvedilol 12,5mg	comp	50.000	R\$ 0,41	R\$ 20.500,00	267564
32.	Carvedilol 25mg	comp	50.000	R\$ 0,95	R\$ 47.500,00	267567
33.	Carvedilol 3,125 mg	comp	40.000	R\$ 2,99	R\$ 119.600,00	267566
34.	Carvedilol 6,25mg	comp	50.000	R\$ 1,85	R\$ 92.500,00	267565
35.	Cefalexina 50mg/ml suspensão oral 100ml	fr	2.000	R\$ 21,22	R\$ 42.440,00	331555
36.	Cefalexina 500mg	comp	60.000	R\$ 1,93	R\$ 115.800,00	267625
37.	Ciprofloxacino 500mg	comp	15.000	R\$ 2,73	R\$ 40.950,00	267632
38.	Claritromicina 500 mg	comp	6.000	R\$ 5,45	R\$ 32.700,00	268439
39.	Claritromicina 50 mg/mL suspensão oral	fr	1.000	R\$ 109,01	R\$ 109.010,00	269988
40.	Clomipramina 25mg	comp	30.000	R\$ 1,50	R\$ 45.000,00	267522
41.	Clonazepam 2,5mg/ml gotas 20ml	fr	5.000	R\$ 12,26	R\$ 61.300,00	270120
42.	Clonazepam 2mg	comp	1.000.000	R\$ 0,60	R\$ 600.000,00	270119
43.	Clorpromazina 100mg	comp	100.000	R\$ 0,84	R\$ 84.000,00	267638
44.	Clorpromazina 25mg	comp	12.000	R\$ 0,71	R\$ 8.520,00	267635
45.	Dexametasona creme 10 gramas	tb	3.000	R\$ 5,53	R\$ 16.590,00	267643
46.	Dexclorfeniramina 0,4mg/ml solução oral 100ml	fr	6.000	R\$ 7,68	R\$ 46.080,00	267646
47.	Dexclorfeniramina 2mg	comp	10.000	R\$ 0,62	R\$ 6.200,00	267645
48.	Diazepam 10mg	comp	400.000	R\$ 0,74	R\$ 296.000,00	267197
49.	Digoxina 0,25mg	comp	120.000	R\$ 0,54	R\$ 64.800,00	267647
50.	Dipirona 500mg/ml gotas 10ml	fr	10.000	R\$ 4,61	R\$ 46.100,00	267205
51.	Dipirona 500mg	comp	100.000	R\$ 0,98	R\$ 98.000,00	267203
52.	Doxazosina 2 mg	comp	2.000	R\$ 0,60	R\$ 1.200,00	268493
53.	Doxazosina 4 mg	comp	2.000	R\$ 0,93	R\$ 1.860,00	268495



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

54.	Espironolactona 100mg	comp	20.000	R\$ 1,08	R\$ 21.600,00	267654
55.	Espironolactona 25mg	comp	40.000	R\$ 0,59	R\$ 23.600,00	267653
56.	Fenitoína 100mg	comp	50.000	R\$ 0,59	R\$ 29.500,00	267657
57.	Fenobarbital 100mg	comp	100.000	R\$ 0,49	R\$ 49.000,00	267660
58.	Fenobarbital 40mg/ml	fr	5.000	R\$ 9,55	R\$ 47.750,00	300723
59.	Finasterida 5mg	comp	6.000	R\$ 1,64	R\$ 9.840,00	275963
60.	Fluconazol 150mg	comp	6.000	R\$ 2,03	R\$ 12.180,00	267662
61.	Fluoxetina 20mg	comp	400.000	R\$ 0,76	R\$ 304.000,00	273009
62.	Furosemida 40mg	comp	200.000	R\$ 0,47	R\$ 94.000,00	267663
63.	Gliclazida 30mg	comp	30.000	R\$ 0,56	R\$ 16.800,00	442754
64.	Gliclazida 60 mg	comp	20.000	R\$ 1,40	R\$ 28.000,00	442755
65.	Haloperidol 1mg	comp	15.000	R\$ 0,51	R\$ 7.650,00	267670
66.	Haloperidol 5mg	comp	180.000	R\$ 0,86	R\$ 154.800,00	267669
67.	Haloperidol Decanoato 50 mg/ml injetável	amp	5.000	R\$ 41,09	R\$ 205.450,00	292194
68.	Hidróxido de Alumínio 61,5mg/ml suspensão oral 240ml	Fr	3.000	R\$ 9,82	R\$ 29.460,00	340783
69.	Hidrocortisona creme 10mg/g	Tb	500	R\$ 19,09	R\$ 9.545,00	345240
70.	Ibuprofeno 600mg	comp	30.000	R\$ 0,75	R\$ 22.500,00	267676
71.	Ibuprofeno gotas 50mg/ml	Fr	5.000	R\$ 12,01	R\$ 60.050,00	294643
72.	Imipramina 25mg	comp	80.000	R\$ 1,10	R\$ 88.000,00	267292
73.	Itraconazol 100mg	comp	10.000	R\$ 2,61	R\$ 26.100,00	268861
74.	Ivermectina 6mg	comp	13.000	R\$ 7,05	R\$ 91.650,00	376767
75.	Lactulose 667 mg/ml xarope	fr	1.000	R\$ 29,17	R\$ 29.170,00	383750
76.	Levodopa + Benserazida 100mg + 25mg	comp	15.000	R\$ 3,01	R\$ 45.150,00	433280
77.	Levodopa + Benserazida 200mg + 50mg	comp	7.500	R\$ 4,78	R\$ 35.850,00	270126
78.	Levomepromazina 100mg	comp	60.000	R\$ 1,64	R\$ 98.400,00	268129
79.	Levotiroxina 100mcg	comp	15.000	R\$ 0,66	R\$ 9.900,00	268125
80.	Levotiroxina 12,5mcg	comp	15.000	R\$ 0,53	R\$ 7.950,00	465154
81.	Levotiroxina 25mcg	comp	100.000	R\$ 0,59	R\$ 59.000,00	268124
82.	Levotiroxina 50mcg	comp	100.000	R\$ 0,66	R\$ 66.000,00	268123
83.	Lidocaína 2% gel 30 gramas	tubo	2.000	R\$ 28,45	R\$ 56.900,00	269846
84.	Loratadina 1mg/mL xarope 100ml	fr	3.000	R\$ 18,74	R\$ 56.220,00	273467
85.	Loratadina 10mg	comp	30.000	R\$ 2,44	R\$ 73.200,00	273466
86.	Losartana 50mg	comp	15.000	R\$ 1,56	R\$ 23.400,00	268856
87.	Metildopa 250mg	comp	170.000	R\$ 1,93	R\$ 328.100,00	267689
88.	Metoclopramida 10mg	comp	3.000	R\$ 1,89	R\$ 5.670,00	267312
89.	Metoclopramida 4mg/ml solução oral 10ml	fr	500	R\$ 9,44	R\$ 4.720,00	267311
90.	Metoprolol Succinato 100 mg comprimido revestido de liberação controlada	comp	20.000	R\$ 2,55	R\$ 51.000,00	276658



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

91.	Metoprolol Succinato 25 mg comprimido revestido de liberação controlada	comp	50.000	R\$ 1,14	R\$ 57.000,00	276656
92.	Metoprolol Succinato 50 mg comprimido revestido de liberação controlada	comp	50.000	R\$ 1,88	R\$ 94.000,00	276657
93.	Metronidazol 250mg	comp	12.000	R\$ 1,16	R\$ 13.920,00	267717
94.	Metronidazol 400mg	comp	5.000	R\$ 1,71	R\$ 8.550,00	268499
95.	Metronidazol creme vaginal 50 gramas	tb	500	R\$ 27,30	R\$ 13.650,00	345300
96.	Mononitrato de Isossorbida 20mg	comp	50.000	R\$ 1,25	R\$ 62.500,00	273400
97.	Mononitrato de Isossorbida 40mg	comp	30.000	R\$ 1,96	R\$ 58.800,00	273401
98.	Neomicina + Bacitracina creme 10 gramas	tb	10.000	R\$ 17,82	R\$ 178.200,00	273167
99.	Nistatina creme vaginal 60 gramas	tb	3.000	R\$ 17,13	R\$ 51.390,00	266788
100.	Nitrofurantoína 100mg	capsula	10.000	R\$ 1,48	R\$ 14.800,00	268273
101.	Nortriptilina 25mg	comp	60.000	R\$ 1,49	R\$ 89.400,00	271606
102.	Nortriptilina 50mg	comp	28.000	R\$ 1,67	R\$ 46.760,00	271610
103.	Omeprazol 20mg	comp	500.000	R\$ 2,52	R\$ 1.260.000,00	267712
104.	Ondansetrona 4mg	comp	6.000	R\$ 2,22	R\$ 13.320,00	268506
105.	Ondansetrona 8 mg	comp	6.000	R\$ 3,42	R\$ 20.520,00	268605
106.	Paracetamol 200mg/ml gotas 10ml	fr	4.000	R\$ 13,88	R\$ 55.520,00	267777
107.	Paracetamol 500mg	comp	50.000	R\$ 1,45	R\$ 72.500,00	267778
108.	Permetrina 50 mg/ml loção	fr	1.000	R\$ 12,97	R\$ 12.970,00	363597
109.	Prednisolona fosfato sodico 1 mg/ml solução oral	fr	700	R\$ 21,82	R\$ 15.274,00	448594
110.	Prednisolona fosfato sodico 3 mg/ml solução oral	fr	5.000	R\$ 27,48	R\$ 137.400,00	448595
111.	Prednisona 20mg	comp	40.000	R\$ 2,51	R\$ 100.400,00	267743
112.	Prednisona 5mg	comp	30.000	R\$ 1,98	R\$ 59.400,00	267741
113.	Prometazina 25mg	comp	100.000	R\$ 2,68	R\$ 268.000,00	267768
114.	Propranolol 40mg	comp	50.000	R\$ 1,72	R\$ 86.000,00	267772
115.	Sais para reidratação oral 27,9 gramas	env	10.000	R\$ 7,97	R\$ 79.700,00	446105
116.	Sulfadiazina 500mg	comp	5.000	R\$ 6,12	R\$ 30.600,00	267765
117.	Sulfametoxazol + Trimetropina 400mg + 80mg	comp	10.000	R\$ 2,56	R\$ 25.600,00	308882
118.	Sulfametoxazol + Trimetropina 40mg + 8mg/ml suspensão oral 100ml	fr	2.000	R\$ 30,43	R\$ 60.860,00	308884
119.	Sulfato Ferroso 25mg/ml solução oral 30ml	fr	1.000	R\$ 18,72	R\$ 18.720,00	292345
120.	Sulfato Ferroso 40mg	comp	100.000	R\$ 1,04	R\$ 104.000,00	292344
121.	Varfarina 5mg	comp	5.000	R\$ 0,50	R\$ 2.500,00	279269
122.	Verapamil 80 mg	comp	5.000	R\$ 0,87	R\$ 4.350,00	267425
Valor Total Global					R\$ 11.260.059,00	

OBS: Quando não encontrado o código com a descrição exata do item em pesquisa no "ComprasNet", o código descrito será que mais se aproxima do produto, prevalecendo às descrições deste Termo de Referência.



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A presente contratação tem por finalidade assegurar o fornecimento contínuo de medicamentos destinados à Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases/MG, garantindo a manutenção da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O abastecimento regular desses medicamentos é indispensável para atender às demandas dos usuários da rede pública municipal de saúde, contribuindo para a continuidade dos tratamentos, a prevenção de agravamentos dos quadros clínicos e a promoção da saúde da população.

3.2. A contratação mostra-se necessária em razão da demanda contínua por medicamentos essenciais, cuja disponibilidade deve ser mantida de forma ininterrupta para evitar o desabastecimento e assegurar o adequado funcionamento dos serviços de saúde do Município. A adoção do Sistema de Registro de Preços possibilita a aquisição dos medicamentos conforme a necessidade da Administração, proporcionando maior eficiência na gestão dos estoques, otimização dos recursos públicos, atendimento tempestivo às demandas da assistência farmacêutica e observância aos princípios da economicidade, eficiência e continuidade do serviço público.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO.

4.1. A solução consiste na realização de Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases/MG.

4.2. A adoção do Sistema de Registro de Preços permite que as aquisições sejam realizadas de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, proporcionando maior eficiência na gestão dos estoques, evitando desperdícios e promovendo a economicidade.

4.3. A contratação será realizada pelo critério de julgamento de menor preço por item, garantindo ampla competitividade, transparência e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

4.4. Considerando o ciclo de vida do objeto, os medicamentos deverão atender às especificações técnicas, às normas sanitárias vigentes e aos prazos de validade exigidos, assegurando sua qualidade, segurança e eficácia até a dispensação aos usuários.

4.5. Com a adoção dessa solução, busca-se garantir o abastecimento contínuo da Farmácia Básica, evitando o desabastecimento e assegurando o atendimento às necessidades da população.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A contratação para o fornecimento de medicamentos destinados à Farmácia Básica deverá atender aos seguintes requisitos:

a) Qualidade dos Produtos: Os medicamentos fornecidos deverão apresentar padrões de qualidade, segurança e eficácia compatíveis com as especificações técnicas exigidas, sendo provenientes de fabricantes ou distribuidores regularmente habilitados.

b) Prazo de Validade: Os medicamentos deverão ser entregues com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo, salvo quando, em razão da natureza do produto ou de sua indisponibilidade no mercado, houver justificativa técnica aceita pela Administração.

c) Diversidade de Itens: A contratação deverá contemplar ampla variedade de medicamentos, visando atender às demandas terapêuticas da população usuária da Farmácia Básica.

d) Prazo de Entrega: Os medicamentos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no Termo de Referência, de forma a garantir a continuidade do abastecimento e evitar a interrupção da assistência farmacêutica.

e) Armazenamento, Transporte e Distribuição: Os medicamentos deverão ser transportados e entregues em condições adequadas de conservação, observando as especificações do fabricante e as boas práticas aplicáveis, de modo a preservar sua integridade e qualidade.

f) Critério de Economicidade: A seleção da proposta será realizada pelo critério de menor preço por item, observados os requisitos de qualidade e as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

5.2 Sustentabilidade

5.2.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

5.3 Subcontratação:

5.3.1. É vedada a subcontratação.

5.4 Garantia da Contratação:

5.4.1. Não será exigida garantia de execução da contratação para esse objeto.

5.5 Da Indicação de Marcas ou Modelos:

5.5.1. Não haverá indicação de marcas ou modelos específicos, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5.6 Da Amostra

5.6.1. Não será exigida a apresentação prévia de amostras, considerando que as especificações técnicas e a documentação exigida são suficientes para a comprovação da adequação do objeto. A Administração poderá solicitar diligências, quando necessário, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5.6.2. Responsável

• Natália da Silva Gonçalves Samel
E-mail: diretoriaaudecataguases@gmail.com
Telefone: 32-3429-2600 ramal: 202

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. O fornecimento dos medicamentos ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, mediante emissão e envio da Solicitação de Fornecimento à CONTRATADA.

6.2. A CONTRATADA deverá realizar a entrega dos medicamentos em estrita conformidade com as quantidades, especificações, marcas (quando aplicável) e demais condições estabelecidas na Solicitação de Fornecimento e neste Termo de Referência.

6.3. No ato da entrega, os medicamentos serão submetidos à conferência quantitativa e qualitativa pela equipe responsável, sendo verificados, dentre outros aspectos: a conformidade com as especificações do Termo de Referência; a integridade das embalagens; o prazo de validade exigido; as condições de transporte e conservação; as quantidades solicitadas.

6.4. O recebimento dos medicamentos será realizado mediante assinatura da Nota Fiscal pelo servidor designado, não implicando aceitação definitiva dos produtos, que ficará condicionada à verificação de sua conformidade com as especificações contratuais.



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

6.5. Os medicamentos deverão ser transportados e entregues em condições adequadas de acondicionamento e conservação, observando as exigências do fabricante e as normas aplicáveis, de forma a preservar sua qualidade, eficácia e segurança até o recebimento pela Administração.

6.6. Os medicamentos que apresentarem defeitos, avarias, embalagens violadas, prazo de validade inferior ao exigido ou estiverem em desacordo com as especificações deste Termo de Referência ou da proposta vencedora serão rejeitados, no todo ou em parte, devendo ser substituídos pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

6.7. Os locais de entrega poderão ser alterados pela CONTRATANTE, conforme a necessidade da Administração, desde que previamente informados à CONTRATADA por meio da Solicitação de Fornecimento.

6.8. As entregas deverão ser realizadas exclusivamente em dias úteis, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, salvo autorização expressa da CONTRATANTE.

6.9. O endereço principal para entrega é:

Farmácia Básica Municipal
Rua José Gustavo Cohen, nº 70
Bairro Vila Tereza
Cataguases/MG – CEP 36.772-014.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. Obrigações da Contratada

7.1.1. Fornecer os medicamentos de forma parcelada, conforme as Solicitações de Fornecimento emitidas pela CONTRATANTE, observando as especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

7.1.2. Entregar os medicamentos no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Solicitação de Fornecimento, no endereço indicado pela CONTRATANTE.

7.1.3. Entregar os medicamentos em perfeitas condições de uso, devidamente acondicionados e transportados de forma a garantir sua integridade, qualidade, eficácia e segurança.

7.1.4. Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento, inclusive transporte, frete, carga, descarga, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

7.1.5. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os medicamentos recusados pela fiscalização por apresentarem vícios, defeitos, avarias, prazo de validade inferior ao exigido ou qualquer desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

7.1.6. Manter, durante toda a vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente qualquer fato que possa comprometer sua regularidade.

7.1.7. Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às solicitações da fiscalização do contrato.

7.1.8. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer fato que possa impedir, atrasar ou comprometer o fornecimento dos medicamentos.

7.1.9. Permitir e facilitar a fiscalização da execução contratual, prestando todas as informações e disponibilizando os documentos necessários.

7.1.10. Acompanhar cada entrega da respectiva Nota Fiscal, contendo, no mínimo, o número da Solicitação de Fornecimento ou da Nota de Empenho, bem como as informações referentes ao medicamento, tais como marca, fabricante, procedência, lote e prazo de validade, quando aplicável.

7.1.11. A emissão do recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos medicamentos fornecidos, permanecendo obrigada a reparar ou substituir aqueles que apresentarem vícios ou defeitos constatados posteriormente.

7.2. Das Obrigações da Contratante

7.2.1. Emitir e encaminhar à CONTRATADA as Solicitações de Fornecimento contendo as quantidades, especificações e locais de entrega.

7.2.2. Receber, conferir e fiscalizar os medicamentos fornecidos, verificando sua conformidade com as especificações deste Termo de Referência.

7.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os medicamentos entregues em desacordo com as especificações contratuais, notificando a CONTRATADA para as providências cabíveis.

7.2.4. Notificar formalmente a CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades verificadas durante a execução da contratação.

7.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à adequada execução do objeto.

7.2.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação da despesa e do atesto da Nota Fiscal, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

7.2.7. Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos da legislação vigente.

7.2.8. Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes neste Termo de Referência e adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento da contratação.

8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato ou pelos respectivos substitutos que vierem a ser nomeados pela Administração, a saber:

Natália da Silva Gonçalves Samel

8.2. Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos produtos contratados, facultando o livre acesso aos registros, documentos e informações pertinentes à execução contratual, sem que essa fiscalização implique, sob qualquer título, transferência de responsabilidade para a CONTRATANTE.

8.3. A fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelo fornecimento adequado e conforme as especificações.

8.4. Compete ao Gestor do Contrato exercer a administração e o controle das questões documentais da contratação, incluindo: verificação do empenho conforme dotações orçamentárias; acompanhamento da vigência contratual; análise da necessidade de



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

prorrogação, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro; e instrução de processos relacionados a termos aditivos, quando aplicável.

8.5. Compete ao Fiscal do Contrato realizar a verificação concreta do objeto contratado. O servidor designado deverá verificar a qualidade, o prazo de validade, o lote, a integridade das embalagens, a apresentação e a conformidade dos medicamentos entregues com as especificações constantes do Termo de Referência, além de encaminhar informações ao Gestor do Contrato, atestar documentos fiscais, manter comunicação com a empresa contratada e solucionar dúvidas surgidas no curso da execução contratual.

8.6. O Fiscal do Contrato deverá registrar todas as ocorrências relacionadas à execução contratual, indicando data, horário, local e responsáveis envolvidos, bem como adotar ou recomendar as medidas necessárias para a correção de falhas, irregularidades ou não conformidades identificadas, encaminhando tais registros à autoridade competente para as providências cabíveis.

8.7. A fiscalização mencionada nesta cláusula não exclui nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, tais como fornecimento de medicamentos em desacordo com as especificações, vícios aparentes ou ocultos, inconformidades sanitárias, prazo de validade insuficiente ou embalagens danificadas. A fiscalização exercida pela Administração não gera, em nenhuma hipótese, corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

9. RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO DE PREÇOS

- Clélio Nunes Simões

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1. Recebimento

10.1.1. Os itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

10.1.2. O fornecimento do objeto será de forma Parcelada.

10.2. Liquidação

10.2.1. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária carta de correção quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo máximo de 02 dias úteis.

10.2.2. Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação.

10.3. Pagamento

10.3.1. O pagamento do objeto deste termo será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, sem juros e atualização monetária, até 30 dias após a apresentação de Nota Fiscal.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, (Lei 14.133/2021), para REGISTRO DE PREÇOS, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, de forma Parcelada, com base nos parâmetros da Lei 14.133/2021.

11.2. Da Habilitação Jurídica, Fiscal, Social, Trabalhista e Econômico-financeira

11.2.1. Os documentos necessários para habilitação do fornecedor se encontrarão descritos em tópico específico contido no edital.

11.3. Qualificação Técnica

11.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

11.3.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

11.3.3. Deverão ainda ser apresentadas:

a) Certidão de Regularidade Técnica expedida pelo órgão competente, em plena vigência.

b) Licença Sanitária expedida pelo órgão competente, em plena vigência;

c) Alvará de Localização expedido pelo Município da empresa;

d) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devidamente atualizada;

e) Autorização de Funcionamento Especial (AE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devidamente atualizada.

11.3.3.1. As empresas que não exerçam atividades sujeitas à Autorização de Funcionamento (AFE) ou Autorização Especial (AE) deverão apresentar declaração de inexistência de obrigatoriedade (cujo modelo encontra-se em anexo), acompanhada da respectiva fundamentação legal.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1. Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 11.260.059,00 (onze milhões, duzentos e sessenta mil e cinquenta e nove reais).

12.2. No preço proposto deverão estar incluídos todos os custos necessários ao cumprimento do objeto da licitação, incluindo tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, despesas com transporte, carga e descarga, bem como quaisquer outros custos diretos ou indiretos que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto.

13. DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a contar da data de homologação do Contrato, podendo ser prorrogado, de acordo com a Lei vigente.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor.

A contratação será atendida pelos seguintes centros de custos:

CENTROS DE CUSTOS



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

02.009 – Fundo Municipal de Saúde

Fernanda Rocha Guedes
Secretária Municipal de Saúde

Clélio Nunes Simões
Cotação de Preços

Ludmila Fontoura Nogueira de Castro
Elaboração do Termo de Referência

Natália da Silva Gonçalves Samel
Fiscal do Contrato/ Sec. Saúde



ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2026
REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2026

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO por item

Data: 27 de julho de 2026

Horário: 9 (nove) horas

Local: www.comprasnet.com.br

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

EMAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	Aciclovir 200mg	comp	50.000			
02	Aciclovir 50mg/g Creme 10 gramas	tb	1.000			
03	Ácido Acetilsalicílico 100mg	comp	240.000			
04	Ácido Fólico 5mg	comp	100.000			
05	Ácido Valpróico 250mg	comp	270.000			
06	Ácido Valpróico 50mg/ml suspensão oral 100 ml	fr	3.000			
07	Ácido Valpróico 500mg	comp	100.000			
08	Água para injetáveis 5ml	ampol a	3.000			
09	Albendazol 40mg/ml suspensão oral 10ml	fr	1.000			
10	Albendazol 400mg mastigável	comp	5.000			
11	Alendronato de sódio 70mg	comp	1.000			
12	Aminofilina 100mg	comp	20.000			
13	Amiodarona 200mg	comp	60.000			
14	Amitriptilina 25mg	comp	400.000			
15	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500mg + 125mg	comp	30.000			
16	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 50mg/ml + 12,5mg/ml pó para suspensão	fr	5.000			
17	Amoxicilina 50 mg/ml pó para suspensão oral 100 ml	fr	3.000			
18	Amoxicilina 500mg	comp	60.000			
19	Anlodipino 10mg	comp	35.000			
20	Anlodipino 5mg	comp	30.000			
21	Azitromicina 40mg/ml pó para suspensão oral 15 ml	fr	1.000			
22	Azitromicina 500mg	comp	50.000			
23	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI injetável	amp	1.000			
24	Biperideno 2mg	comp	120.000			
25	Budesonida 32 mcg suspensão nasal 120 doses	fr	1.000			
26	Budesonida 50 mcg suspensão nasal 120 doses	fr	3.000			
27	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100 ml	fr	2.000			
28	Carbamazepina 200mg	comp	600.000			



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

29	carbonato de cálcio 1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar)	comp	10.000			
30	Carbonato de Lítio 300mg	comp	200.000			
31	Carvedilol 12,5mg	comp	50.000			
32	Carvedilol 25mg	comp	50.000			
33	Carvedilol 3,125 mg	comp	40.000			
34	Carvedilol 6,25mg	comp	50.000			
35	Cefalexina 50mg/ml suspensão oral 100ml	fr	2.000			
36	Cefalexina 500mg	comp	60.000			
37	Ciprofloxacino 500mg	comp	15.000			
38	Claritromicina 500 mg	comp	6.000			
39	Claritromicina 50 mg/mL suspensão oral	fr	1.000			
40	Clomipramina 25mg	comp	30.000			
41	Clonazepam 2,5mg/ml gotas 20ml	fr	5.000			
42	Clonazepam 2mg	comp	1.000.000			
43	Clorpromazina 100mg	comp	100.000			
44	Clorpromazina 25mg	comp	12.000			
45	Dexametasona creme 10 gramas	tb	3.000			
46	Dexclorfeniramina 0,4mg/ml solução oral 100ml	fr	6.000			
47	Dexclorfeniramina 2mg	comp	10.000			
48	Diazepam 10mg	comp	400.000			
49	Digoxina 0,25mg	comp	120.000			
50	Dipirona 500mg/ml gotas 10ml	fr	10.000			
51	Dipirona 500mg	comp	100.000			
52	Doxazosina 2 mg	comp	2.000			
53	Doxazosina 4 mg	comp	2.000			
54	Espironolactona 100mg	comp	20.000			
55	Espironolactona 25mg	comp	40.000			
56	Fenitoína 100mg	comp	50.000			
57	Fenobarbital 100mg	comp	100.000			
58	Fenobarbital 40mg/ml	fr	5.000			
59	Finasterida 5mg	comp	6.000			
60	Fluconazol 150mg	comp	6.000			
61	Fluoxetina 20mg	comp	400.000			
62	Furosemida 40mg	comp	200.000			
63	Gliclazida 30mg	comp	30.000			
64	Gliclazida 60 mg	comp	20.000			
65	Haloperidol 1mg	comp	15.000			
66	Haloperidol 5mg	comp	180.000			
67	Haloperidol Decanoato 50 mg/ml injetável	amp	5.000			
68	Hidróxido de Alumínio 61,5mg/ml suspensão oral 240ml	Fr	3.000			



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

69	Hidrocortisona creme 10mg/g	Tb	500			
70	Ibuprofeno 600mg	comp	30.000			
71	Ibuprofeno gotas 50mg/ml	Fr	5.000			
72	Imipramina 25mg	comp	80.000			
73	Itraconazol 100mg	comp	10.000			
74	Ivermectina 6mg	comp	13.000			
75	Lactulose 667 mg/ml xarope	fr	1.000			
76	Levodopa + Benserazida 100mg + 25mg	comp	15.000			
77	Levodopa + Benserazida 200mg + 50mg	comp	7.500			
78	Levomepromazina 100mg	comp	60.000			
79	Levotiroxina 100mcg	comp	15.000			
80	Levotiroxina 12,5mcg	comp	15.000			
81	Levotiroxina 25mcg	comp	100.000			
82	Levotiroxina 50mcg	comp	100.000			
83	Lidocaína 2% gel 30 gramas	tubo	2.000			
84	Loratadina 1mg/mL xarope 100ml	fr	3.000			
85	Loratadina 10mg	comp	30.000			
86	Losartana 50mg	comp	15.000			
87	Metildopa 250mg	comp	170.000			
88	Metoclopramida 10mg	comp	3.000			
89	Metoclopramida 4mg/ml solução oral 10ml	fr	500			
90	Metoprolol Succinato 100 mg comprimido revestido de liberação controlada	comp	20.000			
91	Metoprolol Succinato 25 mg comprimido revestido de liberação controlada	comp	50.000			
92	Metoprolol Succinato 50 mg comprimido revestido de liberação controlada	comp	50.000			
93	Metronidazol 250mg	comp	12.000			
94	Metronidazol 400mg	comp	5.000			
95	Metronidazol creme vaginal 50 gramas	tb	500			
96	Mononitrato de Isossorbida 20mg	comp	50.000			
97	Mononitrato de Isossorbida 40mg	comp	30.000			
98	Neomicina + Bacitracina creme 10 gramas	tb	10.000			
99	Nistatina creme vaginal 60 gramas	tb	3.000			
100	Nitrofurantoína 100mg	capsul a	10.000			
101	Nortriptilina 25mg	comp	60.000			
102	Nortriptilina 50mg	comp	28.000			
103	Omeprazol 20mg	comp	500.000			



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

104	Ondansetrona 4mg	comp	6.000			
105	Ondansetrona 8 mg	comp	6.000			
106	Paracetamol 200mg/ml gotas 10ml	fr	4.000			
107	Paracetamol 500mg	comp	50.000			
108	Permetrina 50 mg/ml loção	fr	1.000			
109	Prednisolona fosfato sodico 1 mg/ml solução oral	fr	700			
110	Prednisolona fosfato sodico 3 mg/ml solução oral	fr	5.000			
111	Prednisona 20mg	comp	40.000			
112	Prednisona 5mg	comp	30.000			
113	Prometazina 25mg	comp	100.000			
114	Propranolol 40mg	comp	50.000			
115	Sais para reidratação oral 27,9 gramas	env	10.000			
116	Sulfadiazina 500mg	comp	5.000			
117	Sulfametoxazol +Trimetropina 400mg + 80mg	comp	10.000			
118	Sulfametoxazol + Trimetropina 40mg + 8mg/ml suspensão oral 100ml	fr	2.000			
119	Sulfato Ferroso 25mg/ml solução oral 30ml	fr	1.000			
120	Sulfato Ferroso 40mg	comp	100.000			
121	Varfarina 5mg	comp	5.000			
122	Verapamil 80 mg	comp	5.000			
					TOTAL	

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:

1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão.

2- Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.

3- Esta proposta tem validade de _____ dias. (mínimo de 60 dias)

_____, ____ de _____ de 2026
(Cidade e data)

(representante legal)



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE CATAGUASES, Estado de Minas Gerais, com sede à Praça Santa Rita, 462 – Centro, Cataguases (MG), CNPJ/MF 17.702.499/0001-81, sendo o Órgão Gerenciador, representada neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, José Henrique, tendo como Agentes de Contratação, denominados pregoeiros, designados pela Portaria 093/2026, o Sr. Neimar Garcia de Oliveira e Sra. Janete Aparecida Garcia e Equipe de Apoio ao Pregão, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços nº 027/2026, Processo Administrativo nº 078/2026, Pregão Eletrônico nº 030/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Municipal nº 4.946 de 2023, Decreto Municipal nº 5.805 de 2023, Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018 (LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados) e Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e em conformidade com as disposições a seguir:

Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: _____, CNPJ nº _____, representado pelo Sr. _____ (qualificação):

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases – MG, a saber:

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	Aciclovir 200mg	comp	50.000			
02	Aciclovir 50mg/g Creme 10 gramas	tb	1.000			
03	Ácido Acetilsalicílico 100mg	comp	240.000			
04	Ácido Fólico 5mg	comp	100.000			
05	Ácido Valpróico 250mg	comp	270.000			
06	Ácido Valpróico 50mg/ml suspensão oral 100 ml	fr	3.000			
07	Ácido Valpróico 500mg	comp	100.000			
08	Água para injetáveis 5ml	ampol a	3.000			
09	Albendazol 40mg/ml suspensão oral 10ml	fr	1.000			
10	Albendazol 400mg mastigável	comp	5.000			
11	Alendronato de sódio 70mg	comp	1.000			
12	Aminofilina 100mg	comp	20.000			
13	Amiodarona 200mg	comp	60.000			
14	Amitriptilina 25mg	comp	400.000			
15	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500mg + 125mg	comp	30.000			
16	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 50mg/ml + 12,5mg/ml pó para suspensão	fr	5.000			
17	Amoxicilina 50 mg/ml pó para suspensão oral 100 ml	fr	3.000			
18	Amoxicilina 500mg	comp	60.000			
19	Anlodipino 10mg	comp	35.000			
20	Anlodipino 5mg	comp	30.000			
21	Azitromicina 40mg/ml pó para suspensão oral 15 ml	fr	1.000			
22	Azitromicina 500mg	comp	50.000			
23	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI injetável	amp	1.000			
24	Biperideno 2mg	comp	120.000			
25	Budesonida 32 mcg suspensão nasal 120 doses	fr	1.000			
26	Budesonida 50 mcg suspensão nasal 120 doses	fr	3.000			



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

27	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100 ml	fr	2.000			
28	Carbamazepina 200mg	comp	600.000			
29	carbonato de cálcio 1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar)	comp	10.000			
30	Carbonato de Lítio 300mg	comp	200.000			
31	Carvedilol 12,5mg	comp	50.000			
32	Carvedilol 25mg	comp	50.000			
33	Carvedilol 3,125 mg	comp	40.000			
34	Carvedilol 6,25mg	comp	50.000			
35	Cefalexina 50mg/ml suspensão oral 100ml	fr	2.000			
36	Cefalexina 500mg	comp	60.000			
37	Ciprofloxacino 500mg	comp	15.000			
38	Claritromicina 500 mg	comp	6.000			
39	Claritromicina 50 mg/mL suspensão oral	fr	1.000			
40	Clomipramina 25mg	comp	30.000			
41	Clonazepam 2,5mg/ml gotas 20ml	fr	5.000			
42	Clonazepam 2mg	comp	1.000.000			
43	Clorpromazina 100mg	comp	100.000			
44	Clorpromazina 25mg	comp	12.000			
45	Dexametasona creme 10 gramas	tb	3.000			
46	Dexclorfeniramina 0,4mg/ml solução oral 100ml	fr	6.000			
47	Dexclorfeniramina 2mg	comp	10.000			
48	Diazepam 10mg	comp	400.000			
49	Digoxina 0,25mg	comp	120.000			
50	Dipirona 500mg/ml gotas 10ml	fr	10.000			
51	Dipirona 500mg	comp	100.000			
52	Doxazosina 2 mg	comp	2.000			
53	Doxazosina 4 mg	comp	2.000			
54	Espironolactona 100mg	comp	20.000			
55	Espironolactona 25mg	comp	40.000			
56	Fenitoína 100mg	comp	50.000			
57	Fenobarbital 100mg	comp	100.000			
58	Fenobarbital 40mg/ml	fr	5.000			
59	Finasterida 5mg	comp	6.000			
60	Fluconazol 150mg	comp	6.000			
61	Fluoxetina 20mg	comp	400.000			
62	Furosemida 40mg	comp	200.000			
63	Gliclazida 30mg	comp	30.000			
64	Gliclazida 60 mg	comp	20.000			
65	Haloperidol 1mg	comp	15.000			
66	Haloperidol 5mg	comp	180.000			
67	Haloperidol Decanoato 50 mg/ml injetável	amp	5.000			



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

68	Hidróxido de Alumínio 61,5mg/ml suspensão oral 240ml	Fr	3.000			
69	Hidrocortisona creme 10mg/g	Tb	500			
70	Ibuprofeno 600mg	comp	30.000			
71	Ibuprofeno gotas 50mg/ml	Fr	5.000			
72	Imipramina 25mg	comp	80.000			
73	Itraconazol 100mg	comp	10.000			
74	Ivermectina 6mg	comp	13.000			
75	Lactulose 667 mg/ml xarope	fr	1.000			
76	Levodopa + Benserazida 100mg + 25mg	comp	15.000			
77	Levodopa + Benserazida 200mg + 50mg	comp	7.500			
78	Levomepromazina 100mg	comp	60.000			
79	Levotiroxina 100mcg	comp	15.000			
80	Levotiroxina 12,5mcg	comp	15.000			
81	Levotiroxina 25mcg	comp	100.000			
82	Levotiroxina 50mcg	comp	100.000			
83	Lidocaína 2% gel 30 gramas	tubo	2.000			
84	Loratadina 1mg/mL xarope 100ml	fr	3.000			
85	Loratadina 10mg	comp	30.000			
86	Losartana 50mg	comp	15.000			
87	Metildopa 250mg	comp	170.000			
88	Metoclopramida 10mg	comp	3.000			
89	Metoclopramida 4mg/ml solução oral 10ml	fr	500			
90	Metoprolol Succinato 100 mg comprimido revestido de liberação controlada	comp	20.000			
91	Metoprolol Succinato 25 mg comprimido revestido de liberação controlada	comp	50.000			
92	Metoprolol Succinato 50 mg comprimido revestido de liberação controlada	comp	50.000			
93	Metronidazol 250mg	comp	12.000			
94	Metronidazol 400mg	comp	5.000			
95	Metronidazol creme vaginal 50 gramas	tb	500			
96	Mononitrato de Isossorbida 20mg	comp	50.000			
97	Mononitrato de Isossorbida 40mg	comp	30.000			
98	Neomicina + Bacitracina creme 10 gramas	tb	10.000			
99	Nistatina creme vaginal 60 gramas	tb	3.000			
100	Nitrofurantoína 100mg	capsul a	10.000			
101	Nortriptilina 25mg	comp	60.000			
102	Nortriptilina 50mg	comp	28.000			



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

103	Omeprazol 20mg	comp	500.000			
104	Ondansetrona 4mg	comp	6.000			
105	Ondansetrona 8 mg	comp	6.000			
106	Paracetamol 200mg/ml gotas 10ml	fr	4.000			
107	Paracetamol 500mg	comp	50.000			
108	Permetrina 50 mg/ml loção	fr	1.000			
109	Prednisolona fosfato sodico 1 mg/ml solução oral	fr	700			
110	Prednisolona fosfato sodico 3 mg/ml solução oral	fr	5.000			
111	Prednisona 20mg	comp	40.000			
112	Prednisona 5mg	comp	30.000			
113	Prometazina 25mg	comp	100.000			
114	Propranolol 40mg	comp	50.000			
115	Sais para reidratação oral 27,9 gramas	env	10.000			
116	Sulfadiazina 500mg	comp	5.000			
117	Sulfametoxazol +Trimetropina 400mg + 80mg	comp	10.000			
118	Sulfametoxazol + Trimetropina 40mg + 8mg/ml suspensão oral 100ml	fr	2.000			
119	Sulfato Ferroso 25mg/ml solução oral 30ml	fr	1.000			
120	Sulfato Ferroso 40mg	comp	100.000			
121	Varfarina 5mg	comp	5.000			
122	Verapamil 80 mg	comp	5.000			
					TOTAL	

1.2 Quantitativo mínimo previsto de cada item conforme Art. 28 §2º do Decreto Municipal 5.805/2023: 1 (um).

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. O fornecimento dos medicamentos ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, mediante emissão e envio da Solicitação de Fornecimento à CONTRATADA.

2.2. A CONTRATADA deverá realizar a entrega dos medicamentos em estrita conformidade com as quantidades, especificações, marcas (quando aplicável) e demais condições estabelecidas na Solicitação de Fornecimento e neste Termo de Referência.

2.3. No ato da entrega, os medicamentos serão submetidos à conferência quantitativa e qualitativa pela equipe responsável, sendo verificados, dentre outros aspectos: a conformidade com as especificações do Termo de Referência; a integridade das embalagens; o prazo de validade exigido; as condições de transporte e conservação; as quantidades solicitadas.

2.4. O recebimento dos medicamentos será realizado mediante assinatura da Nota Fiscal pelo servidor designado, não implicando aceitação definitiva dos produtos, que ficará condicionada à verificação de sua conformidade com as especificações contratuais.

2.5. Os medicamentos deverão ser transportados e entregues em condições adequadas de acondicionamento e conservação, observando as exigências do fabricante e as normas aplicáveis, de forma a preservar sua qualidade, eficácia e segurança até o recebimento pela Administração.

2.6. Os medicamentos que apresentarem defeitos, avarias, embalagens violadas, prazo de validade inferior ao exigido ou estiverem em desacordo com as especificações deste Termo de Referência ou da proposta vencedora serão rejeitados, no todo ou



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

em parte, devendo ser substituídos pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

2.7. Os locais de entrega poderão ser alterados pela CONTRATANTE, conforme a necessidade da Administração, desde que previamente informados à CONTRATADA por meio da Solicitação de Fornecimento.

2.8. As entregas deverão ser realizadas exclusivamente em dias úteis, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, salvo autorização expressa da CONTRATANTE.

2.9. O endereço principal para entrega é:

Farmácia Básica Municipal

Rua José Gustavo Cohen, nº 70

Bairro Vila Tereza

Cataguases/MG – CEP 36.772-014.

2.10 A contratação para o fornecimento de medicamentos destinados à Farmácia Básica deverá atender aos seguintes requisitos:

2.10.1 Qualidade dos Produtos: Os medicamentos fornecidos deverão apresentar padrões de qualidade, segurança e eficácia compatíveis com as especificações técnicas exigidas, sendo provenientes de fabricantes ou distribuidores regularmente habilitados.

2.10.2 Prazo de Validade: Os medicamentos deverão ser entregues com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo, salvo quando, em razão da natureza do produto ou de sua indisponibilidade no mercado, houver justificativa técnica aceita pela Administração.

2.10.3 Prazo de Entrega: Os medicamentos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no Termo de Referência, de forma a garantir a continuidade do abastecimento e evitar a interrupção da assistência farmacêutica.

2.10.4 Armazenamento, Transporte e Distribuição: Os medicamentos deverão ser transportados e entregues em condições adequadas de conservação, observando as especificações do fabricante e as boas práticas aplicáveis, de modo a preservar sua integridade e qualidade.

2.11 Sustentabilidade

2.11.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir de _____ e término em _____, podendo ser prorrogado conforme Lei Federal 14.133/2021.

3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Cataguases não será obrigado a adquirir o serviço referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2 demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3 consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.3 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.4 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.5 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.6 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.7 Dos limites para as adesões

4.7.1 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7.2 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.7.3 Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.7.4 A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.8 Vedação a acréscimo de quantitativos

4.8.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.9 O valor ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no objeto desta Ata sobre proposta apresentada no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 030/2026**



CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 Da Contratada:

- 5.1.1. Fornecer os medicamentos de forma parcelada, conforme as Solicitações de Fornecimento emitidas pela CONTRATANTE, observando as especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- 5.1.2. Entregar os medicamentos no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Solicitação de Fornecimento, no endereço indicado pela CONTRATANTE.
- 5.1.3. Entregar os medicamentos em perfeitas condições de uso, devidamente acondicionados e transportados de forma a garantir sua integridade, qualidade, eficácia e segurança.
- 5.1.4. Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento, inclusive transporte, frete, carga, descarga, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.
- 5.1.5. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os medicamentos recusados pela fiscalização por apresentarem vícios, defeitos, avarias, prazo de validade inferior ao exigido ou qualquer desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.
- 5.1.6. Manter, durante toda a vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente qualquer fato que possa comprometer sua regularidade.
- 5.1.7. Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às solicitações da fiscalização do contrato.
- 5.1.8. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer fato que possa impedir, atrasar ou comprometer o fornecimento dos medicamentos.
- 5.1.9. Permitir e facilitar a fiscalização da execução contratual, prestando todas as informações e disponibilizando os documentos necessários.
- 5.1.10. Acompanhar cada entrega da respectiva Nota Fiscal, contendo, no mínimo, o número da Solicitação de Fornecimento ou da Nota de Empenho, bem como as informações referentes ao medicamento, tais como marca, fabricante, procedência, lote e prazo de validade, quando aplicável.
- 5.1.11. A emissão do recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos medicamentos fornecidos, permanecendo obrigada a reparar ou substituir aqueles que apresentarem vícios ou defeitos constatados posteriormente.

5.2 Da Contratante:

- 5.2.1. Emitir e encaminhar à CONTRATADA as Solicitações de Fornecimento contendo as quantidades, especificações e locais de entrega.
- 5.2.2. Receber, conferir e fiscalizar os medicamentos fornecidos, verificando sua conformidade com as especificações deste Termo de Referência.
- 5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os medicamentos entregues em desacordo com as especificações contratuais, notificando a CONTRATADA para as providências cabíveis.
- 5.2.4. Notificar formalmente a CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades verificadas durante a execução da contratação.
- 5.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à adequada execução do objeto.
- 5.2.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação da despesa e do atesto da Nota Fiscal, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- 5.2.7. Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos da legislação vigente.
- 5.2.8. Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes neste Termo de Referência e adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento da contratação.

CLÁUSULA SEXTA- FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 6.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 6.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 6.3 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.3.1 O instrumento contratual de que trata o item 6.3. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 6.4 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.5 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
 - 6.5.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.
 - 6.5.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
 - 6.5.3 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 6.6 A convocação dos licitantes que compõem o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 - 6.6.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital.
 - 6.6.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 6.7 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

6.7.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

6.8 A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

6.8 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

6.9 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item aceitar a contratação nos termos do vencedor, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

6.9.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

6.9.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1. A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado será prevista e indicada na autorização de fornecimento, nota de empenho ou futuro contrato pela área competente da Prefeitura Municipal de Cataguases, sob o número:

02.009 – Fundo Municipal de Saúde

7.2 – O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Cataguases por processo legal, no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal, mediante a apresentação da regularidade fiscal junto ao INSS FGTS, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

7.2.1 A responsabilidade para verificação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista cabe ao fiscal do contrato. A assinatura no verso da nota atesta a regularidade e obrigações cumpridas pela empresa.

7.2.2 A empresa fica desobrigada a apresentar os documentos acima, desde que as certidões estejam válidas no SICAF, onde o contratante poderá consultar.

7.2.3 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicafe e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

7.3. Averiguada qualquer anormalidade, será emitido um termo de não recebimento, devendo nesta hipótese a contratada tomar às devidas providências necessárias visando à adequação de rigor, sem quaisquer ônus a Administração contratante ficando o recebimento definitivo e respectivo pagamento condicionado a efetiva adequação pertinente.

7.4. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária carta de correção quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 2 (dois) dias úteis;

7.5. Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

7.6. Atender as exigências conforme Decreto 5.811/2023

CLÁUSULA OITAVA –NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

8.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

- 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 9.4.1. Por razão de interesse público;
- 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

- 10.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, conforme disposto nos arts. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/21.
- 10.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 10.2.1 advertência;
- 10.2.2 multa;
- 10.2.3 impedimento de licitar e contratar;
- 10.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que **aplicou a penalidade**.
- 10.2.5 na aplicação das sanções serão considerados:
- 10.2.6 a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 10.2.7 as peculiaridades do caso concreto;
- 10.2.8 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 10.2.9 os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 10.2.10 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 10.3 A sanção prevista no item 10.1 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- 10.3.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 10% do valor da parcela inadimplida;
- 10.3.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 15% do valor do contrato;
- 10.3.3 dar causa à inexecução total do contrato; 20% do valor do contrato;
- 10.3.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 5% do valor do contrato;
- 10.3.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 10% do valor do contrato;
- 10.3.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 5% do valor do contrato;
- 10.3.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 10% do valor do contrato;
- 10.3.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 30% do valor do contrato;
- 10.3.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 30% do valor do contrato;
- 10.3.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; **30% do valor do contrato;**
- 10.3.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; **30% do valor do contrato;**
- 10.3.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 30% do valor do contrato;
- 10.4 A sanção prevista no item 10.3.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5 e 10.3.6, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 10.4.1 A sanção prevista no item 10.3.4 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.11 e 10.3.12 do caput do art. 155 da lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
- 10.4.2 A sanção estabelecida no item 10.3.4 será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:
- 10.4.2.1 quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência da autoridade competente.
- 10.4.2.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo.
- 10.4.2.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 10.4.2.4 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao Município.
- 10.5 As infrações e sanções deverão ser apuradas por uma comissão processante nomeada para as atribuições.



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

10.6. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

11.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

11.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

11.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.4 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

11.1.4.1 Índice IPCA, ou outro índice que o Governo Federal ou a Administração Municipal venha a adotar para os Contratos da espécie. Se o mês da assinatura do aditamento contratual não houver sido publicado o índice referido e sua variação, será usado a variação dos imediatamente 12 (doze) meses anteriores.

11.1.5 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

12.1. A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela expedição das Autorizações de Fornecimento ou assinatura do contrato, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, desconto/valor, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos;

12.2. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a prestar os serviços registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

13.1 As partes deverão cumprir a [Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 \(LGPD\)](#), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 13.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do [art. 6º da LGPD](#).

13.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

13.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do [art. 15 da LGPD](#), é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do [art. 16 da LGPD](#), incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 13.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

13.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

13.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

13.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE COMPRA

14.1. A aquisição dos serviços da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria /Prefeitura Municipal de Cataguases.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela servidora nos termos estabelecidos no presente instrumento, a saber: Natália da Silva Gonçalves Samel

15.2 Fica o CONTRATADO obrigado a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, facultando o livre acesso a todos os registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em transferência de responsabilidade para a CONTRATANTE.

15.3 A fiscalização ou acompanhamento do contrato pela Administração não excluiu ou reduz a responsabilidade do contratado.

15.4 Na ausência dos servidores que ocupam os cargos acima, os responsáveis tanto pela gestão quanto pela fiscalização serão os servidores que estiverem atuando em substituição aos referidos cargos.

15.5 Compete ao fiscal do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle do objeto da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração 15.6 Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto.

15.6 O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,



Prefeitura de Cataguases Secretaria de Fazenda

mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

15.7 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

15.8 A responsabilidade para verificação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista cabe ao fiscal do contrato e/ou gestor do contrato. As assinaturas no verso da nota atestam a regularidade e obrigações cumpridas pela empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A questão decorrente da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Cataguases - MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. Cataguases, ____ de ____ de 2026.

Pregoeiro

Prefeito de Cataguases

Procurador Geral do Município

Testemunhas: _____



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

ANEXO IV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2026
REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada no endereço _____ representado por _____, DECLARA, sob as penas da Lei:

a) para todos os efeitos legais que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório, sob pena das sanções cabíveis; (inciso I do art. 63 da Lei 14.133/21).

b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; (inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/21).

c) que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas; (inciso IV § 1º do art. 63 da Lei 14.133/21).

d) que não possui em seu quadro de pessoal ou societário servidor do Poder Executivo Municipal nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

e) que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o Chefe do Poder Executivo Municipal ou com agente público municipal que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

f) que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

g) que não está impedida de contratar com a Administração Pública, Direta e Indireta, assim como não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; e não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação.

h) para fins do disposto no inciso VI do art 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, em cumprimento o art. 7º, inciso XXXIII da CF/88, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Data: _____ de 2026.

Ass. Responsável



Prefeitura de Cataguases

Secretaria de Fazenda

ANEXO V

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2026
REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2026

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA, AGRICULTOR FAMILIAR
OU SOCIEDADE COOPERATIVA.**

OBSERVAÇÕES: Este modelo deverá ser copiado na forma e na íntegra

À

Prefeitura do Município de Cataguases

....., inscrito no CNPJ nº, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da
Carteira de Identidade nº e do CPF nºDECLARA, para fins do
disposto no § 2º do Decreto nº 10.273 de 13 de março de 2020, de que cumpre os requisitos legais para a
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural
pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa, o que o tornará apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006

.....
(data)

.....
(assinatura do representante legal)



ANEXO XIII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2026
REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE AFE/AE

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº (CNPJ da empresa), com sede em (endereço completo), por meio de seu representante legal (nome e cargo do responsável), DECLARA, para os devidos fins, que:

- A empresa não está sujeita à obrigatoriedade de obtenção de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) ou Autorização Especial (AE), emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme disposto na RDC nº 16/2014 e demais normativas aplicáveis.

- A atividade principal da empresa, limita-se a (descrever as atividades, produtos ou serviços comercializados, como por exemplo): Comércio de suplementos alimentares, produtos para saúde isentos de registro, alimentos não perecíveis, ou outros itens não sujeitos a controle sanitário especial; Prestação de serviços que não envolvem manipulação, fabricação ou distribuição de medicamentos, produtos controlados ou sujeitos à vigilância sanitária restrita.

- A empresa não realiza atividades relacionadas a medicamentos controlados, produtos para saúde de risco elevado.

Reafirmamos, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e assumimos total responsabilidade por seu conteúdo.

Assinatura do representante da empresa
Nome da empresa